Les nouveaux droits

1. L'amour comme un droit fondamental
2. Le droit à la tendresse comme un droit humain – Luis Carlos Restrepo[1]
3. Les nouveaux droits selon - Humberto Maturana[2]

L'amour comme un droit fondamental

Philippe Gaberan (2016), Maël Virat (2019) et Humberto Maturana (1996) pensent l'amour non seulement comme un sentiment personnel, mais aussi comme une dimension constitutive de la relation éducative et de la reconnaissance de l'autre. Ils abordent toutefois cette notion à partir de perspectives différentes.

1. Philippe Gaberan[3] : aimer, c'est rendre possible le devenir de l'autre

Dans Oser le verbe aimer en éducation spécialisée (2016), Gaberan remet en question l'idée selon laquelle le professionnel devrait maintenir une distance affective absolue avec les personnes qu'il accompagne. Pour lui, la relation éducative ne peut être réduite à l'application de techniques, à la transmission de savoirs ou à la réalisation d'objectifs institutionnels. Elle implique une rencontre entre deux sujets.

L'amour éducatif repose sur trois dimensions :

La reconnaissance de la singularité : rencontrer l'enfant au-delà de ses comportements visibles, de ses difficultés ou des catégories dans lesquelles les institutions tendent à l'enfermer.

L'attention aux possibles : percevoir ce que l'enfant peut devenir, sans définir à l'avance son avenir ni lui imposer un modèle prédéterminé.

Le dialogue et la réciprocité : construire une relation dans laquelle chacun est reconnu comme sujet, plutôt que de réduire l'enfant à un objet d'intervention.

---

[1] **Luis Carlos Restrepo Ramírez** (né le 24 janvier 1954) est un médecin psychiatre, philosophe, écrivain et homme politique colombien, reconnu pour son rôle dans les processus de paix, sa réflexion critique sur la santé mentale collective et son influence sur le débat éthique et social en Colombie. Tout au long de son parcours, il a su allier psychiatrie, philosophie et politique, avec une vision axée sur l'affectivité, la réconciliation et la transformation culturelle.

[2] **Humberto Maturana** (1928-2021) était un biologiste, philosophe et théoricien chilien, connu principalement pour avoir développé avec Francisco Varela le concept d'autopoïèse, l'une des idées les plus influentes de la biologie théorique et de la pensée systémique contemporaine.

[3] **Philippe Gaberan**, éducateur spécialisé et docteur en Sciences de l'éducation, a exercé le métier d'éducateur pendant plus d'une vingtaine d'années avant d'assurer des fonctions d'enseignant ou de formateur à l'université et en institut de formation en travail social, puis celle de directeur d'établissements de formation.

Gaberan conçoit ainsi l'amour comme une force qui soutient le processus de subjectivation : grâce à la rencontre avec un adulte disponible, l'enfant peut renouer avec lui-même et découvrir de nouvelles possibilités d'existence. L'amour n'est donc pas une simple affection ; il engage une responsabilité éducative et éthique.

Idée centrale : aimer en éducation, c'est accompagner le devenir d'un sujet sans prétendre décider à sa place de ce qu'il doit devenir.

2. Maël Virat[4] : l'amour comme engagement affectif dans la relation éducative

Dans Quand les profs aiment les élèves. Psychologie de la relation éducative (2019), Maël Virat aborde l'amour à partir des recherches en psychologie de l'éducation, notamment sur les relations affectives entre enseignants et élèves.

Il conteste l'opposition habituelle entre professionnalisme et implication affective. Selon lui, la relation éducative ne nécessite pas que l'enseignant renonce à ses émotions ; elle suppose plutôt qu'il puisse reconnaître et mobiliser cette dimension affective de manière adaptée à son rôle.

Virat s'intéresse notamment à l'amour compassionnel, qui se caractérise par :

Une attention durable à l'autre : l'intérêt porté à l'élève ne se limite pas à ses résultats scolaires ni à son comportement immédiat.

Le soutien et la confiance : l'enseignant constitue une présence relationnelle susceptible de favoriser la sécurité affective, l'engagement et les apprentissages.

Un engagement sans réciprocité obligatoire : l'enseignant peut s'investir dans la relation sans attendre que l'élève lui manifeste un attachement équivalent.

Une relation asymétrique : l'enseignant et l'élève n'occupent pas la même position. L'adulte conserve sa responsabilité professionnelle, sans chercher à devenir l'ami de l'élève.

L'amour éducatif ne signifie donc ni favoritisme ni effacement des limites professionnelles. Il désigne une implication affective durable qui peut soutenir le développement et les apprentissages. Virat s'appuie sur des recherches montrant les effets favorables des relations chaleureuses et peu conflictuelles sur les parcours scolaires.

Idée centrale : aimer en éducation, c'est s'engager affectivement auprès de l'élève pour soutenir son développement, sans exiger de lui un retour affectif équivalent.

---

[4] **Mael Virat** est actuellement chercheur en psychologie pour l'Ecole Nationale de Protection judiciaire de la jeunesse (ENPJJ, Roubaix). Il est membre associé aux laboratoires PSITEC (EA 4072, Université de Lille) et LIRDEF (EA 3749, Université de Montpellier).

3. Humberto Maturana : l'amour comme reconnaissance de l'autre légitime

Chez Humberto Maturana, l'amour s'inscrit dans une réflexion biologique et relationnelle sur l'existence humaine. Il ne désigne pas prioritairement un sentiment intime, une vertu morale ou une forme exceptionnelle de générosité. Il correspond à une dynamique relationnelle qui rend possible la coexistence sociale.

Maturana définit l'amour comme le domaine des comportements relationnels dans lesquels l'autre apparaît comme un « autre légitime » dans la coexistence. Autrement dit, aimer signifie agir dans une relation où l'existence de l'autre n'a pas besoin d'être justifiée par sa conformité à nos attentes.

Cette conception comporte plusieurs implications :

Reconnaître l'autre dans sa légitimité : l'autre n'a pas besoin de devenir semblable à moi pour être reconnu.

Accepter la différence sans nier les désaccords : reconnaître l'autre ne signifie pas approuver toutes ses actions, mais ne pas lui retirer sa légitimité en raison de ses différences.

Comprendre le caractère relationnel de l'existence humaine : les êtres humains se construisent dans leurs interactions et leurs histoires de coexistence.

Relier amour, respect et éducation : une relation éducative fondée sur l'amour permet à l'enfant d'explorer, d'apprendre et de se transformer sans que sa légitimité comme sujet soit constamment remise en question.

L'amour est ainsi, chez Maturana, une condition fondamentale du social. Il ne s'agit pas de demander à l'éducateur d'éprouver une affection particulière pour chaque enfant, mais de construire des relations dans lesquelles les enfants sont reconnus comme des personnes légitimes.

Idée centrale : aimer, c'est vivre avec l'autre sans conditionner sa légitimité à sa conformité à ce que nous attendons de lui.

4. Une synthèse pour penser les droits des enfants

Ces trois perspectives peuvent être mises en dialogue pour interroger la place de l'enfant dans les relations éducatives et sociales.

Gaberan invite à se demander si l'accompagnement ouvre des possibles pour l'enfant ou l'enferme dans une trajectoire prédéfinie. Virat permet d'interroger la place de l'engagement affectif des adultes dans la qualité de la relation éducative. Maturana conduit à questionner les conditions relationnelles dans lesquelles l'enfant est reconnu comme un sujet légitime, même lorsqu'il pense, agit ou s'exprime différemment de ce que les adultes attendent.

Appliquées aux droits des enfants, ces perspectives soulèvent une question importante : comment prendre soin de l'enfant sans parler systématiquement à sa place, décider à sa place ou subordonner sa reconnaissance à sa conformité aux attentes des adultes ?

Il importe toutefois de distinguer leurs apports : Gaberan développe une réflexion éthique sur la relation éducative, Virat étudie l'engagement affectif à partir de la psychologie de l'éducation, tandis que Maturana propose une compréhension biologique et relationnelle de l'amour. Leur rapprochement constitue donc une mise en dialogue théorique, et non une théorie commune explicitement élaborée par les trois auteurs.

Références

Gaberan, P. (2016). Oser le verbe aimer en éducation spécialisée : La relation éducative 2. Érès.

Virat, M. (2019). Quand les profs aiment les élèves : Psychologie de la relation éducative. Odile Jacob.

Maturana, H. R., & Verden-Zöller, G. (1996). The Origin of Humanness in the Biology of Love. Imprint Academic.

Le droit à la tendresse comme un droit humain – Luis Carlos Restrepo

Le droit à la tendresse est un droit humain qui reconnaît le besoin d'affection, de sensibilité et d'attention dans la vie quotidienne, dépassant la sphère privée pour influencer l'éthique sociale et la cohésion communautaire.

Concept et fondement

Le droit à la tendresse est considéré comme un **droit familial et affectif**, historiquement relégué à la sphère intime et jugé secondaire par rapport aux droits publics traditionnels tels que l'emploi ou l'éducation. Luis Carlos Restrepo fait valoir que la tendresse ne peut être imposée en tant que norme juridique, car sa valeur réside dans sa spontanéité et sa chaleur ; en faire une obligation la priverait de son sens et la bureaucratiserait. En revanche, elle doit être encouragée par le biais d'une **éducation esthétique et affective**, qui favorise la sensibilité et le goût pour la vie en communauté.

Dimension éthique et sociale

La tendresse n'est pas un simple sentimentalisme, mais une **posture éthique** qui permet de reconnaître la vulnérabilité de l'autre et de restaurer la dignité humaine dans des contextes où prédominent l'indifférence et la compétitivité. Faire preuve de tendresse implique du courage et une conscience sociale, car cela remet en cause la culture de la

dureté et de l'hostilité, devenant ainsi un acte de résistance face à un « hiver social » qui privatise l'affection et l'empathie.

Le public et le privé

Le droit à la tendresse met en évidence que **le privé et le public sont étroitement liés**. Les relations affectives au sein de la famille, l'intimité et la vie quotidienne influencent directement l'éthique citoyenne et la manière dont le pouvoir s'exerce dans la société. Ignorer cette dimension affective limite la compréhension des droits de l'homme et des conflits sociaux, car la vie quotidienne est l'espace où se construisent les valeurs et où se reproduisent les dynamiques de pouvoir.

Inclusion et universalité

Ce droit n'appartient à aucun genre en particulier ; tant les hommes que les femmes peuvent faire preuve de tendresse ou de violence dans l'intimité. Le reconnaître implique de **promouvoir l'égalité affective et la responsabilité éthique** dans tous les domaines de la vie, en veillant à ce que la tendresse soit un pilier social qui renforce la cohésion et l'humanité partagée.

En résumé, le droit à la tendresse est un appel à **revaloriser l'affectivité en tant que composante essentielle de la vie humaine**, en intégrant sensibilité, éthique et responsabilité sociale, et en reconnaissant que la tendresse est à la fois un acte personnel et un élément fondamental pour la construction de sociétés plus humaines et solidaires.

Les nouveaux droits selon Humberto Maturana

Se tromper, changer d'avis et partir sans que personne ne s'en offusque

Tous les êtres vivants constituent un système fermé qui ne cesse de se créer, de se maintenir, de se réparer et de se modifier. Lorsque ce processus de création et de changement s'arrête, nous mourons. Se créer soi-même, c'est vivre. C'est ainsi que le célèbre biologiste chilien Humberto Maturana expliquait la vie. Sa sagesse et ses recherches ont eu un impact et ont entraîné des transformations dans de nombreuses autres sciences, et ont certainement suscité de profondes réflexions chez des esprits aussi sages que celui du Dalaï-Lama.

Le concept créé par Maturana pour expliquer cela s'appelle « autopoïèse », ce qui signifie « se créer soi-même ». Outre l'héritage et l'influence considérables qu'il a laissés, la relecture de l'une de ses conférences les plus célèbres nous donne matière à réflexion. Maturana affirmait que les droits de l'homme sont incomplets, qu'il est nécessaire et urgent d'en ajouter deux. Un étudiant en a ajouté un troisième. Quels sont les droits de l'homme que nous devons intégrer à notre vie ? Le droit à se tromper, le droit de changer d'avis et le droit de partir sans que personne ne s'en offense.

Selon Maturana, la Déclaration des droits de l'homme est une construction culturelle présentant certains traits de « conspiration » visant à ce que nous vivions tous en bonne entente, mais ces droits ne peuvent être acceptés que si nous nous les approprions et si nous les voulons. Pour parvenir à cet accord et vivre en harmonie, il est donc nécessaire d'y ajouter ces trois droits.

Les trois droits qui manquent

Le droit de se tromper, le droit de commettre des erreurs.

Voici comment Maturana le définit : « Je pense que le droit à l'erreur est fondamental, car si l'on n'a pas le droit de se tromper, on ne peut pas corriger ses erreurs, puisqu'on ne peut pas les voir. Les systèmes autoritaires ne se trompent jamais, car pour se tromper, il faut accepter de ne pas être une autorité. Il faut accepter de ne pas détenir la vérité. C'est pourquoi le droit à l'erreur est un droit fondamental. »

Le droit de changer d'avis : une manière de rechercher la vérité.

C'est le deuxième droit auquel le biologiste chilien a fait référence : « Nous vivons dans un monde qui exige de nous que nous soyons toujours les mêmes. Parfois, on vous reproche : "Il y a vingt ans, vous avez dit telle chose, et aujourd'hui, vous dites autre chose." Certes, j'ai dit des choses différentes il y a vingt ans, dont certaines que je suis heureux d'avoir dites, et d'autres non. La vérité, c'est qu'il y a certaines choses que j'aurais préféré ne jamais avoir dites de ma vie, mais le fait d'avoir pris conscience qu'elles étaient inopportunes me permet de changer d'avis. Mais si l'autre ne me laisse pas changer d'avis, comment puis-je abandonner une vérité et accepter mon erreur ? Je dois abandonner une vérité pour en acquérir une autre. Bref, pour évoluer dans un espace de respect de l'autre, je dois renoncer à détenir la vérité, et pour renoncer à détenir la vérité, je dois pouvoir changer de perspective, c'est-à-dire que je dois pouvoir changer d'avis. »

Le droit de partir

C'est le troisième droit, que Maturana ajoute grâce à la contribution d'un de ses élèves. Il faut pouvoir partir sans que personne ne s'en offense. La vie en communauté ne doit pas être une prison.

Autres réflexions d'Humberto Maturana pour nous permettre de nous repenser :

L'amour est la manière de vivre en société et en constitue le fondement. C'est l'émotion fondamentale qui rend notre évolution possible. Il naît lorsque nous acceptons l'existence des autres sans vouloir les anéantir ni nier leur vision du monde. L'amour se manifeste si nous sommes capables d'interagir avec d'autres personnes, quelles qu'elles soient et quelle que soit leur place au sein de la communauté. Nous devons les considérer comme un « autre » légitime, capable de coexister avec nous.

Maturana explique ainsi sa conception de l'amour : « Lorsque je parle d'amour, je ne parle ni d'un sentiment, ni de bonté, ni de générosité. Lorsque je parle d'amour, je parle d'un *phénomène biologique*, je parle de l'émotion qui caractérise le domaine des actions dans lesquelles les systèmes vivants coordonnent leurs actions d'une manière qui aboutit à l'acceptation mutuelle, et je soutiens que cette opération constitue les phénomènes sociaux ».

« Il n'est pas vrai que les êtres humains soient des êtres rationnels par excellence. Nous sommes, en tant que mammifères, des êtres émotionnels qui utilisons la raison pour justifier ou dissimuler les émotions qui sous-tendent nos actions. »

« La souffrance de l'homme n'est pas due à un manque de certitudes, mais à un manque de confiance. Nous avons perdu confiance dans le monde, et comme nous avons perdu confiance, nous voulons du contrôle ; et comme nous voulons du contrôle, nous voulons des certitudes ; et comme nous voulons des certitudes, nous ne réfléchissons pas… ».

« La possibilité d'innover est toujours là si l'on est disposé à réfléchir, à lâcher prise sur les certitudes quant à sa position et à se demander si l'on souhaite rester là où l'on est ».

Vivre, c'est se créer soi-même. Selon les enseignements d'Humberto Maturana, il manque trois droits dont l'être humain a besoin pour trouver la vérité.

Galindo, D. O. (2026b, janvier 20). Los nuevos derechos humanos de Maturana. *www.eluniversal.com.co*. https://www.eluniversal.com.co/opinion/columna/2026/01/19/los-nuevos-derechos-humanos-de-maturana/

Tn. (30 mai 2019). Se tromper, changer d'avis et partir sans que personne ne s'en offusque. *Todo Noticias*. https://tn.com.ar/salud/bienestar/2019/05/30/equivocarse-cambiar-de-opinion-e-irse-sin-que-nadie-se-ofenda/